

## הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת דן אילוז

פ/25/3997

### הצעת חוק שוברים להשלמת לימודי בסיס בחינוך הבלתי פורמלי, התשפ"ד–2023

- מטרה 1. מטרת חוק זה לקדם ולעודד הקניית מיומנויות בסיס באמצעות החינוך הבלתי פורמלי, לתלמידי מוסדות חינוך אשר אינם מלמדים את תכנית היסוד במלואה.
- הגדרות 2. בחוק זה –
- "חינוך בלתי-פורמלי" – כהגדרתו בחוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת נוער ומועצת תלמידים ונוער), התשע"א–2011<sup>1</sup>, לרבות תנועות נוער, ארגוני נוער וחוגים;
- "לימודי מיומנויות הבסיס" – תכנית לימודים במקצועות המתמטיקה, המדעים, השפה האנגלית ומיומנויות השפה העברית, המקבילה בהיקפה ובאיכותה לתכנית הלימודים במקצועות אלו בחינוך הרשמי; יבוצעו התאמות בתכניה של התכנית לערכים ולתרבות של כל מגזר (להלן – לימודי הבסיס);
- "מדד הטיפוח" – מדד טיפוח בית ספרי שגיבש משרד החינוך, המתחשב במדדים חברתיים-כלכליים והמתפרסם מזמן לזמן בחוזרי המנהל הכללי;
- "מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי" – כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט–1949<sup>2</sup>;
- "תכניות בסיס משלימות" – תכניות לימוד במסגרת החינוך הבלתי פורמלי, המיועדות להקניית מיומנויות בסיס לרבות באמצעות חוגים, קורסים, שיעורים פרטיים ושיעורים מקוונים ומוקלטים;
- "תכנית היסוד" – כמשמעותה בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953<sup>3</sup>;

<sup>1</sup> ס"ח התשע"א, עמ' 799.

<sup>2</sup> ס"ח התש"ט, עמ' 287.

"השר" – שר החינוך.

- ועדה לתכניות בסיס 3. השר ימנה ועדה לתכניות בסיס משלימות (בחוק זה – הוועדה); הוועדה תהיה משלימות
- בת 3 חברים ואלה הם:
- (א) נציג משרד החינוך לפי המלצת השר, והוא יושב ראש הוועדה;
- (ב) נציג משרד האוצר לפי המלצת שר האוצר;
- (ג) נציג ציבור העוסק בחינוך הבלתי פורמלי, לפי המלצת הארגון המייצג את מירב העוסקים בתחום.
- תפקידי הוועדה 4. תפקידי הוועדה –
- (1) לאשר הפעלת תכניות בסיס משלימות, בכפוף לתוכן ולאופן הלימוד, לגורמים העוסקים בחינוך בלתי פורמלי;
- (2) לבקר ולפקח על ביצוען של תכניות בסיס משלימות שאושרו על ידה; לשם כך רשאית הוועדה לדרוש מאותם גורמים מידע ומסמכים, וכן לערוך לתלמידים מבחנים מטעמה או באמצעות הרשות הארצית למדידה והערכה;
- (3) לקבוע מחיר ודמי השתתפות עצמית מרביים עבור תכניות בסיס משלימות שאושרו על ידה.
- שוברים להשלמת לימודי בסיס 5. (א) במוסד חינוך מוכר שאינו רשמי, שתמיכת המדינה בתקציבו נמוכה מתמיכתה במוסדות חינוך רשמיים, יועברו להורי התלמידים הלומדים באותו מוסד חינוך שוברים למימון תכניות בסיס משלימות שאושרו על ידי הוועדה.
- (ב) שווי השובר יהיה בגובה 70% מההפרש שבין התקציב הממוצע לתלמיד באותו מוסד חינוך באותה שנה, לבין התקציב הממוצע לתלמיד במוסדות החינוך הרשמיים באותו שלב חינוך בשנה הקודמת.
- תחילה, תוקף 6. (א) תחילתו של חוק זה ביום כ"ח באב התשפ"ד (1 בספטמבר 2024), והוא יעמוד בתוקפו עשר שנים מיום פרסומו.
- ודיווח לכנסת

<sup>3</sup> ס"ח התשי"ג, עמ' 137.

(ב) משרד החינוך יגיש מדי שנה דין וחשבון לוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, בו יפורטו תכניות הבסיס המשלימות שאושרו, הגורמים שאושר להם ללמדן, היקף הפעילות של כל תכנית, מספר הילדים המשתתפים בתכניות לפי חלוקה לאזורי מגורים מדדי טיפוח וסוגי מוסדות, וכן נתונים ממערך הפיקוח והבקרה המופעל על ידי הוועדה לתכניות בסיס משלימות, לרבות נתונים ממבחני הערכה.

(ג) משרד החינוך יערוך מחקר לבחינת יישומו ותוצאותיו של חוק זה, ובו פירוט של תכניות הבסיס המשלימות שאושרו על ידי הוועדה; השר יגיש את ממצאי המחקר לוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת לא יאוחר משנתיים לפני תום תקופת תוקפו של חוק זה, בצירוף המלצותיו לעניין תוקפו של חוק זה.

ביצוע ותקנות 7. השר אחראי על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו באישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת.

## דברי הסבר

תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים), התשי"ד-1953, קובעות כי מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים יחויבו בהוראת מקצועות הליבה בהיקף של 75% בלבד מתכנית היסוד, ובהתאם – יתוקצבו לכל היותר בשיעור של 75% מתקן הבסיס של מוסד חינוך רשמי דומה. תקנות לימוד חובה (מתן הוראת פטור לגבי מוסד חינוך ותקצובו) (הוראת שעה), התשע"ח-2018, קובעות כי מוסדות פטור יתוקצבו בשיעור של 55% מתקן הבסיס למוסד רשמי, ויחויבו ללמד 55% מתכנית היסוד. בישיבות הקטנות ("מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים"), שהן למעשה מוסדות חינוך לבנים חרדיים בגילאי תיכון, לא מתקיימים לימודי חול כלל, והן מתוקצבות בשיעור של 60% מהתקציב למוסדות החינוך הממלכתי על פי חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח-2008.

בשני העשורים האחרונים קמו יוזמות מהשטח של חוגים ותכניות ללימודי מתמטיקה ואנגלית לציבור החרדי במסגרת החינוך הבלתי פורמלי, בניסיון לתת מענה לביקוש הקיים בשטח מצד ההורים. ואולם, מרבית היוזמות נחלו כישלון, בעיקר מסיבות כלכליות.

המדינה משקיעה מאמצים וכספים רבים כדי להעניק לבוגרי החינוך החרדי את הכלים הדרושים להם להשתלבות בשוק התעסוקה, באמצעות תכניות להשלמת בגרויות, תכניות מותאמות באקדמיה וקורסים להכשרה מעשית, אך הניסיון מלמד כי היכולת לרכוש את מיומנויות הבסיס בגילאים בוגרים היא מוגבלת במידה רבה.

בהצעת חוק זו מוצע להעביר את הפער התקציבי בין מוסדות החינוך הרשמיים לאלה שאינם כאלה – ישירות לתלמידים. הכספים יועברו באמצעות שוברים שישמשו למימון תכניות ללימוד מיומנויות הבסיס במסגרת החינוך הבלתי פורמלי – חוגים, קורסים, קייטנות, שיעורים פרטיים, תוכנות או ערכות למידה, ובלבד שאלה אושרו על ידי ועדה ייעודית במשרד החינוך – הוועדה להשלמת לימודי בסיס.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת משה טור פז (פ/3862; פ/110/25) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת שרן מרים השכל (פ/3159/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
א' בחשוון התשפ"ד (16.10.2023)